

1500487-02.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA LUIZA DE ALMEIDA TORRES VILHENA

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAIRA DA SILVA CORREIA

Vistos.

RAIRA DA SILVA CORREIA, qualificado às fls. 34, foi denunciada como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 07 de março de 2021, por volta das 17h00min, na Travessa Elza, altura do nº 18, Conceição, nesta cidade e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500487-02.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500487-02.2021.8.26.0537 2021/000387

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAIRA DA SILVA CORREIA

Vistos.

RAIRA DA SILVA CORREIA, qualificado às fls. 34, foi denunciada como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 07 de março de 2021, por volta das 17h00min, na Travessa Elza, altura do nº 18, Conceição, nesta cidade e Comarca de Diadema, trazia consigo, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 21 (vinte e uma) porções individualizadas de cocaína na forma de crack, com peso líquido total de 3,06g (três gramas e seis decigramas), 62 (sessenta e duas) porções individualizadas de cocaína em pó, com peso líquido total de 51,7g (cinquenta e um gramas e sete decigramas), 86 (oitenta e seis) porções individualizadas de cannabis sativa L, com peso líquido total de 205,76g (duzentos e cinco gramas e setenta e seis decigramas), bem como 18 (onze) frascos individualizados de substância inalante consistente em diclorometano, com peso líquido total de 456ml (quatrocentos e cinquenta e seis mililitros), substâncias

entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Analisado auto de prisão em flagrante, concedeu-se benefício da liberdade provisória a ré cumulado com medidas cautelares diversas da prisão.

Notificada (fls. 127/128), apresentou defesa prévia às fls. 132/133 e a denúncia foi recebida em 23 de novembro de 2021 (decisão de fls. 134/135). A ré foi citada (fls. 162/163).

Em audiência, foram ouvidos dois policiais e tomou-se interrogatório. AS partes ofertaram debates orais (mídia digital).

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva.

A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas mediante a juntada do auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), fotografias (fls. 16/19), laudos de constatação (fls. 21/23 e 25/27), comprovante de depósito (fls. 66), laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 71/73 e 74/76), além dos laudo produzidos sobre os objetos apreendidos (fls. 117/118, 119/121, 122/123 e 124/125), tudo somado à prova oral coligida.

Deveras, tanto em sede policial quanto em Juízo, as TESTEMUNHAS narraram de forma firme, coesa e harmoniosa que ao adentrarem com a viatura militar na via do lugar do crime, em patrulhamento de rotina, teriam visto a denunciada arremessar uma sacola para o interior de uma residência e, na sequência, buscar ela refúgio nesse lugar, sendo, contudo, detida.

No quintal do lugar do crime, posteriormente identificado como residência da própria acusada, os policiais teriam localizado aquela sacola e, no interior dela, teriam eles apreendido as 187 porções de drogas descritas na peça acusatória, mais R\$ 496,00 em espécie e em notas de menor valor, juntamente com anotações que poderiam ser de contabilização de tráfico de drogas. Desconheceriam a denunciada. Não a teriam perdido de vista em qualquer momento e não poderiam tê-la confundido com outra pessoa.

Ao tempo dela, a ACUSADA sustentou em solo policial que estaria sentada na calçada da residência dela quando da chegada dos policiais, sem nada fazer de ilícito. Eles teriam passado e retornado, cinco minutos depois. Nesse tempo, uma terceira pessoa, a real traficante das drogas, teria arremessado a sacola com as drogas no quintal da interroganda. Logo, os policiais teriam imputado falsamente a conduta à denunciada. Em Juízo, ela qualificou-se como pessoa de 23 anos de idade, faxineira autônoma, que auferiria cerca de R\$ 900,00 por mês. Não seria usuária ou dependente de drogas e estaria sendo processada também por tráfico de drogas em mais duas ações penais. Repetiu aquela versão administrativa e negatória da autoria dos fatos. Declarou não saber por qual motivo os policiais estariam falseando contra pessoa que sequer conheciam.

Nada obstante, dado conjunto probatório amalhado, verifica-se que a i. Acusação logrou desincumbir-se do ônus da prova que lhe cabia, em sendo a palavra deles mais idônea ainda do que a regra – por serem agentes do Estado e servidores, dotados, pois de fé pública. Desse modo, a versão da ré sobre os fatos ocorridos é isolada nos autos, sem possuir amparo nos demais elementos de prova coligidos e que se revelaram mais do que suficientes para demonstrar a prática do crime pela ré.

Cabe ressaltar, nesse passo, que as palavras dos policiais, que atuaram de maneira tão direta, não podem ser relevadas ou consideradas suspeitas apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando prestam contas de suas diligências.

Por outro lado, é plenamente compreensível o fato de nenhuma pessoa estranha aos quadros policiais ter sido arrolada para testemunhar em desfavor do réu, porque é sabido que casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando nas comunidades verdadeira “lei do silêncio”, temendo sofrer represálias.

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sequer

conheciam e que sabem ser inocentes. Ressalte-se que o próprio réu nada falou a esse respeito. Assim, a credibilidade do testemunho dos policiais não pode ser afastada.

E, mais a mais, as circunstâncias objetivas da conduta provada pela i. Acusação - e não infirmada por provas idôneas e imparciais pela i. Defesa - indicam que a ré portava as drogas para fins de mercância, notadamente em razão da quantidade, diversidade e qualidade das drogas apreendidas, suas embalagens, anotações e dinheiro que as acompanhava.

Dessa forma, a significativa quantidade de droga apreendida em poder da ré (21 porções individualizadas de cocaína na forma de crack, com peso líquido total de 3,06g, 62 porções individualizadas de cocaína em pó, com peso líquido total de 51,7g, 86 porções individualizadas de cannabis sativa L, com peso líquido total de 205,76g, bem como 18 frascos individualizados de substância inalante consistente em diclorometano, com peso líquido total de 456ml) e as circunstâncias em que se deu sua prisão, evidenciam que, efetivamente, a droga encontrada pertencia a ele e se destinava à entrega a consumo de terceiros, bem caracterizando a prática do crime de tráfico de entorpecentes, mostrando-se impossível, por consequência, a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a prática do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Passa-se, deste modo, à dosimetria da pena.

Consideradas disposições do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, anormal a reprovabilidade da conduta em razão de ter por objeto material cocaína e crack, drogas essas muito mais nocivas que a regra para a saúde das pessoas, como notório é. Por tais motivos, as penas são aumentadas na proporção de 1/8. Uma vez não utilizada assunção informal dos fatos como fundamento da presente, por desnecessário ante o processado e apurado, verifica-se que também não estão presentes agravantes das penas, em sendo a ré, ainda, tecnicamente primária. Na derradeira etapa, reduzem-se as penas na proporção média, considerada significativa quantidade de drogas objeto da conduta e a diversidade da natureza delas, incluindo até diclorometano. Assim, as penas são tornadas definitivas em 2 anos, 9 meses e 22 dias e 281 dias-multa.

A pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida em regime aberto, dada quantidade de pena aplicada. Todavia, as circunstâncias judiciais desfavoráveis não podem ser relevadas ao ponto de deferir-se à condenada benesses despenalizantes dos arts. 44 e 77 do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR RAIRA DA SILVA CORREIA, por reconhecida como incurso nas penas do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de à pena de 2 (dois) anos, 9 (novo) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, sem prejuízo do cumprimento da pena de pagar 281 (duzentos e oitenta e um) dias multa, cada qual no valor da unidade mínima legal.

Como respondeu solta a este processo, sem supervenientes causas de prisão preventiva, defiro-lhe o direito de recorrer em liberdade. Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Impossível aplicar disposto no art. 387, § 2º, do CPP, pois, embora se possa saber o tempo que a ré permaneceu custodiada, ou seja, desde o flagrante até a presente decisão, não dispõe esta Magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime.

Defiro-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita, observando-se o disposto no art. 4º, §, 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/03 e art. 98, §3º, do CPC. Caso não haja recurso desta sentença, oficie-se para destruição das amostras do entorpecente guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, cabendo ressaltar que por ocasião da audiência de custódia já houve determinação de destruição do entorpecente, reservando-se apenas o necessário à realização do laudo definitivo.

Ainda, com relação aos bens apreendidos (auto de exibição e apreensão de fls. 14/15), não havendo valor comercial, autorizo sua destruição. Já com relação ao valor (R\$ 496,00 reais - comprovante de depósito às fls. 66), sendo produto do tráfico, decreto seu perdimento em favor da União, conforme as determinações do

artigo 63 da Lei de Drogas.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. RC.

Diadema, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA